

INFORME EJECUTIVO

I.- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Fondeo del Programa	BID y Aporte Local
Número de Préstamo	1192/OC-AR USD y \$
Objeto del Préstamo	Créditos a las MIPyMEs
Organismo Responsable	Ministerio de Industria y Turismo
Organismo Ejecutor	Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Responsable Nacional del Programa	Hasta el 11/12/07: Lic. Matías Sebastián KULFAS. Desde el 23/01/08 hasta el 11/07/08: Lic. Eric CALCAGNO Y MAILLMANN. Desde el 02/09/08 hasta el 15/01/09: CP. Jorge CARADONTI. Desde el 16/01/09: Lic. Horacio G. ROURA.
Director de la UCP	01/01/06-31/07/06: Ing. Mario FRIGERIO 01/08/06-31/10/06: CP. Jorge PAZZI 01/11/06-31/12/06: Lic. Elina LÓPEZ (a/c) 01/01/07-18/10/07: Lic. Julieta PELAEZ 01/02/08-31/10/09: Cr. Gustavo LONGO En trámite de designación: Lic. Carolina MAURER -Directora Nacional de Asistencia Financiera para las MIPyMEs, desde 01/03/09, por Decreto N° 699 del 10/06/09.

Objetivos del Programa

Apoyar a través del crédito, el incremento de la capacidad productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPyMEs), con el fin de mejorar su competitividad en el mercado y ayudar a reducir el desempleo.

Breve descripción de la operatoria del Programa

Mediante el dictado del DNU N°1118/03 del 09/05/03, se constituyó un Programa de Fideicomisos, a través del cual se ejecutarían los fondos del Proyecto. Posteriormente, el Decreto N° 1636/04 aprobó el Modelo de Contrato Modificatorio Ómnibus destinado a reformular el CP 1192/OC-AR (1) y (2), y redireccionar cuatro préstamos que contaban con

saldos disponibles no comprometidos (96 millones), distribuyendo parte de sus fondos al CP 1192/OC-AR, a efectos de ampliar sus recursos. Asimismo, se incorpora a la mediana empresa como beneficiaria de dicho Programa. EL 27/11/06, la Nación Argentina y el BID firmaron el Modificadorio N° 4° al Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR y el Modificadorio N° 1 a los Convenios de Préstamos 1192/OC-AR 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde se estableció una nueva operatoria a ofrecer a las IFI's, denominada "Facilidad Crediticia" en dólares o en pesos. Alternativamente, el Programa podía ejecutarse utilizando la figura jurídica del Fideicomiso de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. Durante el ejercicio 2007, se ejecutó la totalidad de los fondos BID desembolsados bajo la modalidad "Facilidad en pesos".

II.- FINANCIAMIENTO Y EJECUCION

Fecha de firma del C. de Préstamo:	15/09/1999	
Fecha de cierre original del Programa:	Vencimiento	Respaldo
	15/09/2003	Contrato de Préstamo
Prórrogas otorgadas:	Nueva fecha cierre	Respaldo
	15/09/2004	CAR N° 5186/2003 del 30/09/2003
	15/07/2008	(*)
Fuentes de financiamiento vigente:	BID-USD	Aporte local-USD
Monto Presupuestado del Programa:	196.000.000,00	196.000.000,00
Monto Presupuestado Componente de Crédito	194.000.000,00	194.000.000,00
Monto total desembolsado al 31/12/08:	194.000.000,00	194.000.000,00
Desembolsos sobre el total:	100,00%	100,00%
Monto ejecutado al 31/12/08:	194.000.000,00	194.000.000,00
Porcentajes de ejecución sobre el total:	100,00%	100,00%

Al 31/12/2007 quedaba pendiente de desembolso la suma de USD 1.987.500,00 en concepto de Componente de Asistencia Técnica Por Nota CAR N° 3173/2008 (23/07/2008) el BID dejó sin efecto el desembolso de dicha suma por lo que el presupuesto total final quedó en USD 194.012.500,00 (USD 196.000.000,00 –USD 1.987.500,00).

(*) Contrato Modificadorio Ómnibus del 13/12/04 - Apéndice 12 - Estipulaciones Especiales Capítulo III - Cláusula 3.04 (aprobado por Decreto N° 1636/04). Esta modificación redirecciona fondos provenientes de otros Programas. Se efectúa detalle de lo antedicho en el siguiente cuadro:

CP N°	Apéndice	Cláusula	Financiamiento en USD	
			BID	A. LOCAL
795/OC-AR	2	1.01	14.000.000,00	14.000.000,00
1060/OC-AR	4	1.02	10.000.000,00	10.000.000,00
1068/OC-AR	6	1.02	34.000.000,00	34.000.000,00

1164/OC-AR	9	1.02	38.000.000,00	38.000.000,00
Total fondos redireccionados:			96.000.000,00	96.000.000,00
1192/OC-AR (USD y \$)	12	1.02	100.000.000,00	100.000.000,00
Totales:			196.000.000,00	196.000.000,00
Total del Programa Ambas Fuentes:			392.000.000,00	

III.- COSTOS FINANCIEROS:

Amortizaciones ejercicio 2008-Cifras en USD					
CP N° 1192/OC-AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6					
Contrato de Préstamo		Nota DADP N° 737/08	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR(1) y (2)	USD	OP C41 N° 29236	9/32	17/03/08	453.182.22
		OP C41 N° 166242	10/32	12/09/08	453.182.22
		OP C41 N° 29236	5/28	17/03/08	3.327.472.99
		OP C41 N° 166242	6/28	12/09/08	3.327.472.99
	\$	OP C41 N° 29238	9/32	15/03/08	390,62
		OP C41 N° 167505	10/32	15/09/08	390,62
Subtotal:					7.562.091,66
1192/OC-AR(3)	USD	OP C41 N° 29871	1/13	19/03/08	1.076.923.08
		OP C41 N° 168689	2/13	19/09/08	1.076.923.08
Subtotal:					2.153.846,16
1192/OC-AR(4)	USD	OP C42 N° 89	1/22	22/01/08	454.545.45
		OP C41 N° 128052	2/22	21/07/08	454.545.45
Subtotal:					909.090,90
1192/OC-AR(5)	USD	OP C41 N° 29451	1/21	17/03/08	1.606.476.19
		OP C41 N° 29451	6/26	17/03/08	10.153.85
		OP C41 N° 168703	2/21	15/09/08	1.606.476.19
		OP C41 N° 168703	7/26	15/09/08	10.153.85
Subtotal:					3.233.260,08
1192/OC-AR(6)	USD	OP C41 N° 90237	1/22	13/06/08	1.727.272.73
		OP C41 N° 251889	2/22	13/12/08	1.727.272.73
Subtotal:					3.454.545,46
Total abonado ejercicio 2008 en concepto de amortización:					17.312.834,26

Los importes abonados al BID por este concepto, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

Intereses ejercicio 2008-Cifras en USD					
CP N° 1192/OC-AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6					
Contrato de Préstamo		Nota DADP S/N 31/08/09	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR (1) y (2)	USD	OP C41 N° 29237	1/08	17/03/08	2.186.191,42
		OP C41N° 166238	2/08	12/09/08	1.358.685,08
	\$	OP C41 N° 29239	1/08	17/03/08	186.78
		OP C41 N° 167506	2/08	15/09/08	180.67
Subtotal:					3.545.243,95
1192/OC-AR(3)	USD	OP C41 N° 29866	1/08	19/03/08	440.683.53
		OP C41 N° 168690	2/08	19/09/08	175.992.18
Subtotal:					616.675,71
1192/OC-AR(4)	USD	OP C42 N° 89	1/08	22/01/08	245.823.15
		OP C41 N° 128053	2/08	21/07/08	147.036.51

Subtotal:					392.859,66
1192/OC-AR(5)	USD	OP C41 N° 29452	1/08	17/03/08	648.347.18
		OP C41 N° 168704	2/08	15/09/08	447.780.02
Subtotal:					1.096.137,20
1192/OC-AR(6)	USD	OP C41 N° 90238	1/08	13/06/08	893.227.23
		OP C41 N° 251890	2/08	13/12/08	367.716.55
Subtotal:					1.260.943,78
Total general pagos de intereses abonados en 2008:					6.911.860,30

Los importes abonados al BID por este concepto, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

Comisión de Crédito, ejercicio 2008-Cifras en USD			
CP N° 1192/OC-AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6			
Préstamo N°	Fecha	Orden de Pago	Importe
1192 OC-AR (4)	22/01/08	OP C 42 N° 89	301,37
1192 OC-AR (5)	17/03/08	OP C 41 N° 29452	2.999,28
Totales:			3.300,65

Los importes abonados al BID por este concepto, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

IV.- AUDITORÍA

Dictamen	Favorable con salvedades: Sujeto a: Incertidumbre respecto el cobro de deudas de IFI's en situación judicial, Excepto por: Diferencias entre los registros contables del Programa y las respuestas recibidas del BCRA y de las IFI's respecto a capitales e intereses adeudados al Programa por las entidades financieras participantes en la línea de crédito "Facilidad en Pesos" al 31/12/08.
-----------------	---

PRINCIPALES OBSERVACIONES:

Índice	Título
Informe s/ EEFF.	<u>Reflejadas en el Apartado III. de nuestro Informe sobre EEFF al 31/12/2008:</u> 1) Incertidumbre respecto el cobro de deudas de IFI's en situación judicial. 2) Diferencias de capital e intereses adeudados al Programa por las entidades financieras al 31/12/08, entre los registros contables del Programa y las respuestas recibidas del BCRA y de las IFI'S. Inconsistencias estados financieros expresados en dólares(Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados).
<u>Memorando a la Dirección del Proyecto.</u>	1) Inconsistencias estados financieros expresados en dólares(Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados); 2) Seguimiento de juicios con IFIS. 3) Hechos posteriores al cierre relacionados con pagos efectuados por el Programa a la TGN durante el ejercicio 2009Hechos posteriores al cierre: Pagos efectuados a la TGN durante el Ejercicio 2009.
<u>Informe sobre cumplimiento del Reglamento de Crédito del Proyecto</u>	1) Falta de definición en la continuidad del fideicomiso creado. 2) Falencias de un adecuado control de los fondos desembolsados a cada una de las IFI's participantes, por parte de los sujetos encargados de su control (BCRA y UCP)

V.- INFORMACION INTERNA

Proyecto 4-2-1553	Actuación N° 65/2009
Objeto de Auditoría	Emitir Dictamen sobre los estados financieros del Programa, por el ejercicio cerrado el 31/12/2008.



Auditoría General de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA” CONTRATOS DE PRÉSTAMOS BID N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR
Y N° 1192/OC-AR Y MODIFICATORIOS
(Ejercicio N° 17 finalizado el 31/12/2008)

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre los estados financieros identificados en el Apartado I. siguiente, por el ejercicio finalizado el 31/12/08, correspondientes al “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” (MIPYMES), parcialmente financiado a través de los Contratos de Préstamos Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR, suscriptos, los dos primeros, el 07/04/92, y el último mencionado, el 15/09/99 (con las modificaciones producidas en fechas 22/06/00, 30/07/02, 05/09/02, 13/12/04 y 27/11/06), entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSPyMEyDR), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, a través de la UCP creada al efecto y del BCRA (Agente Financiero del Programa).

I. ESTADOS AUDITADOS

A. Expresados en dólares estadounidenses

1. Estado de Activos y Pasivos del Proyecto al 31/12/08, comparativo con el ejercicio anterior.
2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/08, comparativo con el ejercicio anterior.



Auditoría General de la Nación

3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08, comparativo con el ejercicio anterior.
4. Estado del Fondo Rotatorio al 31/12/08.
5. Estado de Inversiones al 31/12/08.
6. Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/08.
7. Estado de Desembolsos al 31/12/08.
8. Anexo “A” (Bienes de Uso) y Cuadros “A”, “B”, “C” y “D”.
9. Notas a los Estados Contables Nros. 1 a 11”, que forman parte integrante de los mismos.

B. Expresados en pesos

1. Estado de Activos y Pasivos del Proyecto al 31/12/08, comparativo con el ejercicio anterior.
2. Estado de Resultados por el ejercicio finalizado el 31/12/08, comparativo con el ejercicio anterior.
3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 31/12/08.
4. Notas a los Estados Contables Nros. 1 a 11, que forman parte integrante de los mismos, con importes comparativos en dólares al cierre de ejercicio.

Los estados precedentes fueron preparados por la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y son de su exclusiva responsabilidad. Los estados financieros expresados en dólares y en pesos fueron presentados a esta AGN el 03/06/09 en su primera versión, mientras que la definitiva, con los ajustes de auditoría realizados, se recibió en fecha 14/12/09. Se adjuntan inicialados por nosotros a efectos de su identificación con este informe.

Nuestra tarea estuvo dirigida a expresar una opinión basada en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo en campo entre el 23/02/09 y el 27/02/09, entre el 01/07/09 y el 08/07/09 y entre el 03/08/09 y el 11/12/09.



Auditoría General de la Nación

II. ALCANCE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA:

El examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación General en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se consideraron necesarios, detallados en nuestra Declaración de Procedimientos adjunta.

III. ACLARACIONES PREVIAS:

1. Recibida la respuesta de los Asesores Legales del Programa, a través de Notas DGCI Nros. 5220 (10/09/09), 6706 (30/10/09) y 7443 (26/11/09, surgen los siguientes comentarios respecto de los bancos mencionados a continuación:

- a) Banco del Suquía SA: Entre otras cuestiones informan, a través de Nota DGCI N° 5220 (10/09/09) que “...la Cámara resolvió haciendo lugar a la revocatoria, lo que dio lugar a que se alcanzara un Acuerdo Preventivo, habiéndose depositado en la cuenta del Estado Nacional la suma correspondiente a dicho Acuerdo, equivalente al 20% de la suma verificada, extremo este, que ya fue puesto en conocimiento del Programa Global de Crédito”

Por Nota DGCI N° 9817 (11/12/08), los Asesores Legales comunicaron a la UCP que “...el día 10 de diciembre de 2008, ingresaron a la cuenta recaudadora de la Tesorería General de la Nación, la suma de \$1.004.077,34 importe que responde al 20% de la suma verificada en dichas actuaciones, conforme el acuerdo que fuera homologado por el Juzgado interviniente”.

A requerimiento de la AGN, por Nota DGCI N° 7443 (26/11/09), el Servicio Jurídico, remitió copia del Acuerdo Preventivo homologado en los autos “Banco Suquía SA s/Concurso Preventivo”-Sentencia N° 378 del 23/10/08-, que tramitó por



Auditoría General de la Nación

ante el Juzgado N° 39 Civil y Comercial-Sociedades Concursos y Quiebras de la Provincia de Córdoba.

Cumplimentado el Acuerdo Preventivo reseñado, la UCP registró contablemente en 2008 tanto el ingreso de los fondos recuperados; cuanto el saldo no cobrado. En dólares dichos guarismos fueron: Fondos recuperados USD 291.738,77; saldo de deuda enviada a “Deudores Incobrables” USD 1.124.667,89.

- b) Banco Bisel SA: Por Nota DGCI N° 5220 (10/09/09) informan *“La sentencia fue apelada por la concursada y con fecha 12 de agosto del 2005, notificada a este Ministerio el 25 de agosto de 2005, la Cámara Departamental rechazó los recursos incoados por la contraria.*

Se aprobó el Acuerdo Preventivo y se depositó en la cuenta de la Tesorería General, la suma de \$ 517.819,26, correspondientes al Programa, extremo éste que fuera puesto en conocimiento del Programa mediante nota respectiva.” (Como ya informáramos en los ejercicios 2006/2007, cuando mencionan a la “nota respectiva”, se refieren a Nota DGCI N° 703 del 26/02/07, que pone en conocimiento del Programa que *“...se ha transferido a la cuenta de la Tesorería General de la Nación N° 2510/46 del Banco Nación Argentina, Suc. Plaza de Mayo, la suma de \$ 517.819,26.-, en concepto de restitución de capital generado por el Estado Nacional y a efectos de que tomen la intervención que corresponda.”*

“La mencionada restitución se generó como consecuencia de la verificación de crédito realizada por el Estado Nacional, en relación a la acreencia que posee el Programa Global de Crédito para las Mypes, respecto de la concursada”).

A requerimiento de la AGN, por Nota DGCI N° 7443 (26/11/09), el Servicio Jurídico, remitió copia del Acuerdo Preventivo homologado en los autos “Banco Bisel SA s/Concurso Preventivo”-Resolución N° 3329 del 05/10/06-, que tramitó por ante el Juzgado de 1° Instancia Distrito Civil y Comercial de la 9° Nominación de la Ciudad de Rosario.

Con base en el Acuerdo Preventivo reseñado, la UCP registró contablemente en 2008 tanto el ingreso de los fondos recuperados cuanto el saldo no cobrado; ambas



Auditoría General de la Nación

transacciones realizadas de manera extemporánea. En dólares dichos guarismos fueron: Fondos recuperados USD 169.682,23; saldo de deuda enviada a “Deudores Incobrables” USD 602.247,52.

- c) Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado: Los Asesores Legales, al igual que en ejercicios anteriores, no aportaron información respecto de la citada entidad Bancaria. Por Nota DGCJ N° 5220/09-10/09/09, señalan “...se hace saber que se están actualizando los antecedentes y a la brevedad se le informará”.

Por requerimiento de la AGN, a efectos de obtener mayor información a la proporcionada hasta la fecha, la Dirección por Nota DGCJ N° 6706 del 30/10/09, resalta “...que ese expediente no fue llevado por este Servicio Jurídico, desconociendo detalles de su tramitación, motivo por el cual se está recabando información sobre el estado procesal del mismo a los fines de informar a esa Auditoría General.”

Posteriormente, por su similar DGCJ N° 7443 del 26/11/09, informan que “...no obran antecedentes en este Servicio Jurídico”.

Por otro lado, las autoridades de la UCP informan en nota N° 6 a los estados financieros que dichas actuaciones tramitan por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito N° 3 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la Ciudad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe (no fue suministrada evidencia de la procedencia de esta información). El saldo de capital informado es de USD 448.401.00 con una garantía hipotecaria de USD 800.000,00. Dicha nota agrega que, según información al 02/04/04, el proceso de quiebra se encuentra en etapa liquidativa. Es de señalar que tal afirmación no surge de lo informado por los asesores legales del Programa. Tampoco esta AGN pudo satisfacerse de los argumentos que pudieran existir para la no ejecución de la garantía real que avalaría los fondos prestados.

- d) Banco de Balcarce SA: Por Nota DGCJ N° 5220 (10/09/09), en respuesta a nuestra circularización, comunican “A la fecha de elaboración de este informe, aún no fue



Auditoría General de la Nación

dictado por S.S. a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 7, Secretaría N° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, el auto verificadorio, por lo que se desconoce lo informado por la Sindicatura”.

“Sin perjuicio de lo expuesto, el expediente fue devuelto en su totalidad por la Cámara departamental, habiéndose instruido a la Señora Delegada de la Ciudad de Mar del Plata para que solicite mediante escrito, que se provea lo conducente respecto del informe del art. 36 de la LCQ”.

A requerimiento de la AGN, por Nota DGCJ N° 6706 (30/10/09) informan que *“...con fecha 23 de octubre de 2009, el Delegado de la ciudad de Mar del Plata, nos ha notificado la resolución dictada por el Señor Juez interviniente en dichas actuaciones, la cual declara inadmisibile el crédito insinuado por el Estado Nacional -Ministerio de Economía-” “Lo apuntado precedentemente fue notificado a dicha Coordinación y al Banco Central de la República Argentina, a los fines de la promoción de la vía incidental pertinente.”*

Del decisorio Judicial dictado con fecha 16/10/09, que declaró inadmisibile el crédito insinuado por el estado Nacional -Legajo N° 20- surge la siguiente cuestión de carácter relevante como fundamento para su rechazo, a saber:

Apartado 3. *“... Conclusión...” - “...Si bien se ha descripto el mecanismo y adjuntado la normativa que reguló el programa en el caso concreto del Banco Balcarce SA, se advirtieron ciertos incumplimientos de la regulación emanada del propio BCRA, inadmisibles en el marco de una operatoria del tenor de la implementada (en orden a los organismos intervinientes y el caudal económico en juego)...”.* *“...Finalmente, el aspecto más relevante a tener en cuenta radica en la falta de demostración de la acreditación efectiva de los fondos objeto del préstamo a favor de la ex entidad...”* *“... no obra constancia fehaciente de carácter contable, respaldada adecuadamente por autoridad competente, de la cual surja que los fondos -cuya provisión habría sido requerida por el Banco- ingresaron efectivamente en su haber. La falta de tal registración lejos de ser un detalle menor dentro de la operatoria es determinante de la inadmisibilidad del crédito insinuado.*



Auditoría General de la Nación

Consecuentemente, en orden a las previsiones de los arts. 32 y 33 LCyQ corresponde declarar inadmisibile el crédito insinuado.”

Debe tenerse en cuenta el importe en dólares del saldo original de capital a favor del programa (USD 2.090.320,00), aún descontando la garantía realizada de Títulos Públicos por USD 811.000,00.

Con fecha 18/11/09 el Servicio Jurídico promovió el pertinente Incidente de Revisión del Crédito insinuado por el Estado Nacional.

2. DISCREPANCIAS EN RESPUESTAS A CIRCULARIZACIONES EFECTUADAS POR AGN:

Del control llevado a cabo entre los registros contables del Programa y las respuestas recibidas del BCRA y de las IFI's, respecto a capitales e intereses adeudados al Programa por las entidades financieras participantes en la línea de crédito “Facilidad en Pesos”, al 31/12/08, surgieron las siguientes discrepancias:

a) BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:

Diferencias en los saldos de intereses a cobrar por el Programa al 31/12/08 por parte de las IFI's, según detalle efectuado en el siguiente cuadro:

N° de Orden	Entidad Financiera	Saldos de intereses al 31/12/08 según		Diferencias en \$
		Registros	BCRA	
1	BICE	170.508,33	7.136,40	163.371,93
2	BISEL	645.384,64	22.468,52	622.916,12
3	COMAFI	26.875,61	1.155,64	25.719,97
4	CREDICOOP	2.924.533,82	124.298,13	2.800.235,69
5	ENTRE RIOS	1.959.731,84	70.267,75	1.889.464,09
6	FRANCES	2.303.300,06	125.367,91	2.177.932,15
7	GALICIA	10.068.038,13	257.219,56	9.810.818,57
8	HSBC	955.054,94	54.580,96	900.473,98
9	MACRO	20.237,38	1.281,80	18.955,58
10	PATAGONIA	1.118.499,57	50.682,64	1.067.816,93



Auditoría General de la Nación

11	PROVINCIA BS. AS.	90.234,47	4.146,86	86.087,61
12	SANTA FE	3.123.726,70	151.919,73	2.971.806,97
13	SANTANDER RIO	5.572.222,45	267.257,25	5.304.965,20
14	STANDARD BANK	2.566.400,55	86.816,15	2.479.584,40
15	SUPERVIELLE	2.988,47	328,4	2.660,07
16	SUQUIA	124.100,31	8.087,70	116.012,61
Totales:		31.671.837,27	1.233.015,40	(*)30.438.821,87

(*) Representa el 6.9% del rubro créditos.

b) INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIAS (IFI's):

- Diferencias en los montos de cobranzas de capital recibidos de las IFI's al 31/12/08 (nota 3 a los estados financieros), según detalle efectuado en el siguiente cuadro:

Capital cobrado a los bancos por el Programa al 31/12/2008			
Entidad Financiera	Totales según		Diferencias en \$
	Registros	Respuesta de la IFI	
CREDICOOP	18.302.029,11	18.235.029,11	(1) 67.000,00
FRANCES	20.486.215,80	17.716.466,00	2.769.749,80
GALICIA	18.603.324,95	12.961.022,74	5.642.302,21
HSBC	11.985.932,68	11.985.935,67	(2) (-2,99)
SANTA FE	20.474.988,44	20.564.089,00	(2)-89.100,56
SANTANDER RIO	38.918.237,56	34.877.970,6	4.040.266,96
STANDARD BANK	9.801.601,82	9.819.532,15	-17.930,33
Totales:	138.572.330,36	126.160.045,27	(3)12.412.285,09

(1) Diferencia mencionada en nuestro informe de EEEF al 31/12/07, entre el total de capital otorgado según registros a dicha fecha (\$ 61.235.555,00) y lo respondido en el mismo sentido por la IFI (\$ 61.168.555,00).

(2) Impactan en saldos de capital al 31/12/08 (ver cuadro en b) siguiente).

(3) Representa el 8 % sobre el las cobranzas de capital 2007/2008 y el 2,8 % del rubro créditos

- Diferencias en los saldos de capital adeudado por las IFI's al Programa al 31/12/08, según detalle efectuado en el siguiente cuadro:

Saldos de capital adeudado por los bancos al Programa al 31/12/2008			
Entidad Financiera	Cifras según		Diferencias en \$
	Registros	Respuesta de la IFI	
FRANCES	41.708.064,18	41.509.234,00	198.830,18
HSBC	18.783.858,99	18.783.856,00	(*) 2,99
SANTA FE	57.408.405,07	57.319.304,50	(*) 89.100,57
SANTANDER RIO	94.569.396,45	91.399.663,40	3.169.733,05
Totales:	212.469.724,69	209.091.057,30	(**)3.457.666,79

(*) Relacionadas directamente con las diferencias en el capital cobrado al 31/12/08 (ver cuadro inciso anterior - Referencia (2)).

(**) Representa el 0,81% del capital adeudado y el 0,78 % del rubro créditos



Auditoría General de la Nación

- Diferencias en los montos de cobranzas de intereses pagados por las IFI's al Programa al 31/12/08, según detalle efectuado en el siguiente cuadro:

Intereses cobrados por el Programa a los bancos al 31/12/2008			
Entidad Financiera	Totales según		Diferencias en \$
	Registros	Respuesta de la IFI	
BICE	99.362,09	99.299,70	62,39
BISEL	331.885,87	248.904,22	82.981,65
COMAFI	17.459,17	17.459,84	-0,67
CREDICOOP	2.138.253,52	2.142.124,29	-3.870,77
FRANCÉS	2.162.432,43	1.764.343,00	398.089,43
ENTRE RIOS	1.219.327,55	1.219.648,93	-321,38
GALICIA	3.921.521,46	3.256.586,62	664.934,84
HSBC	923.157,40	972.725,30	-49.567,90
MACRO	24.123,40	25.102,81	-979,41
PATAGONIA	731.163,31	730.779,18	384,13
PROVINCIA BS. AS.	53.839,52	53.841,15	-1,63
SANTA FE	2.816.844,07	2.685.020,58	131.823,49
SANTANDER RIO	4.466.996,22	13.288.566,65	-8.821.570,43
STANDARD BANK	1.279.504,06	1.335.452,19	-55.948,13
SUPERVIELLE	7.609,38	7.657,05	-47,67
SUQUÍA	159.109,30	145.202,65	13.906,65
Totales:	20.352.588,75	27.992.714,16	-7.640.125,41

- Diferencias en los saldos de intereses adeudados por las IFI's al Programa al 31/12/08, según detalle efectuado en el siguiente cuadro:

Saludos de intereses adeudados por los bancos al Programa al 31/12/2008			
Entidad Financiera	Cifras según		Diferencias en \$
	Registros	Respuesta de la IFI	
BICE	170.508,33	169.734,33	774,00
BISEL	645.384,64	605.296,54	40.088,10
COMAFI	26.875,61	26.853,00	22,61
CREDICOOP	2.924.533,82	2.910.018,44	14.515,38
FRANCÉS	2.303.300,06	7.124.808,00	-4.821.507,94
ENTRE RIOS	1.959.731,84	1.954.792,62	4.939,22
GALICIA	10.068.038,13	10.063.931,39	4.106,74
HSBC	955.054,94	907.982,22	47.072,72
MACRO	20.237,38	18.965,48	1.271,90
PATAGONIA	1.118.499,57	1.117.605,52	894,05
PROVINCIA BS. AS.	90.234,47	92.002,02	-1.767,55
SANTA FE	3.123.726,70	2.896.674,99	227.051,71
SANTANDER RIO	5.572.222,45	27.630.207,34	-22.057.984,89



Auditoría General de la Nación

STANDARD BANK	2.566.400,55	86.816,14	2.479.584,41
SUPERVIELLE	2.988,47	2.982,61	5,86
SUQUÍA	124.100,31	116.023,19	8.077,12
Totales:	31.671.837,27	55.724.693,83	-24.052.856,56

3) ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS

- a) No se incluyen los saldos iniciales y movimientos 2008, pertenecientes a los Contratos de Préstamos BID Nros. 643/OC-AR y 867/SF-AR.
- b) No se exponen los movimientos del ejercicio 2008 de los Contratos de Préstamos 1192/OC-AR (1), (2), (3), (4), (5) y (6).

IV. DICTAMEN:

En opinión de esta Auditoría General de la Nación, sujeto a lo mencionado en III 1. c) y d) precedentes, y excepto por lo señalado III. 2., los estados contables identificados en I., presentan razonablemente la situación financiera del “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” al 31 de diciembre de 2008, así como las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables profesionales usuales y con los requisitos establecidos en los Contratos de Préstamos BID Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR y sus Modificatorios.

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2009

Dr. Juan Carlos TAPIA
Supervisor DCEOFI. – AGN

Dr. Roberto DI LEONE
Jefe DCEOFI -AGN



Auditoría General de la Nación

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO DE CRÉDITO DEL “PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” CONTRATOS DE PRÉSTAMOS N°
643/OC-AR, N° 867/SF-AR y N° 1192/OC-AR BID
(Ejercicio N° 17 finalizado el 31/12/2008)

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

A. INTRODUCCIÓN:

En relación a la utilización de los recursos del financiamiento, conforme las previsiones establecidas en cláusula contractual N° 4.02, consistente en el otorgamiento de créditos (subpréstamos) vía Instituciones Financieras Intermedias (IFI's), cabe efectuar la siguiente reseña:

Con fecha 05/09/2002 se procedió a la modificación del contrato de préstamo originalmente suscripto (15/09/1999), reemplazando el sistema de licitación por la figura del Fideicomiso. Este nuevo sistema entró en vigor por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 1118/03 de fecha 09/05/03 facultando al PEN, a través del entonces denominado Ministerio de Economía y Producción, a constituir un Programa de Fideicomiso. Éste se encontraba constituido por dos fideicomisos administrados por entidades financieras autorizadas por el BCRA ó Sociedades Anónimas Fiduciarias.

Posteriormente, por Decreto N° 1636/04 (24/11/04), el PEN aprobó el modelo de Contrato Modificadorio Ómnibus N° 1192/OC-AR. El instrumento respectivo fue suscripto entre la Nación Argentina y el BID el 13/12/04 el que, en la parte pertinente al Programa, destinaba recursos adicionales por un total de USD 96,0 millones. Asimismo, amplió el destino del financiamiento a las medianas empresas con facturación de hasta USD 20,0 millones, según la clasificación de empresas del MERCOSUR.

Sin embargo, durante el 2° semestre de 2006, la Subsecretaría inició negociaciones tendientes a la reestructuración del Programa Global de Crédito, a fin de adecuar la línea de asistencia financiera al escenario macroeconómico y financiero imperante.



Auditoría General de la Nación

Con fecha 27/11/06, la Nación Argentina y el BID firmaron los Modificatorios N° 4° al Contrato de Préstamo 1192/OC-AR y N° 1 a los Convenios de Préstamos 1192/OC-AR 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estableciendo una nueva operatoria a ofrecer a las IFI's, denominada "Facilidad Crediticia" en pesos. Así también y de manera alternativa, el Programa podía ejecutarse utilizando la figura jurídica del Fideicomiso de conformidad con lo previsto en la legislación vigente. Durante el ejercicio 2007 se ejecutó la totalidad de los fondos BID desembolsados, bajo la modalidad "Facilidad en Pesos".

Consecuentemente, en el ejercicio 2008, no hubo nuevas colocaciones de créditos con fondos BID. Sin embargo se verificaron los siguientes créditos concedidos:

Operatoria	Fecha de Acreditación	Cantidad de Subpréstamos	Moneda	Monto Prestado
Facilidad en Pesos	11/02/08	95	Pesos	47.563.240.94
Fideicomiso	14/04/08	10	Dólares	309.783.99

La elegibilidad de los mencionados subpréstamos, tuvo lugar en 2007 en el marco normativo de las operatorias detalladas. En tanto, el origen de los fondos desembolsados responde a recuperos de ambas modalidades de créditos.

B. RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DURANTE LOS EJERCICIOS 2006, 2007 y 2008:

Primer Fideicomiso: Tras la aprobación e instrumentación de las modificaciones efectuadas a las normas operativas del Programa durante el ejercicio 2005 a propuesta de las IFI's participantes (Nota CAR de no objeción del BID N° 2032/2005 del 15/04/05, Resolución MEyP N° 389/2005 del 07/07/05 y suscripción del nuevo Contrato de Fideicomiso del 19/08/05 entre el PEN, SIASA e IFI's), el Fideicomiso MIPyMES inició su operatoria en el mes de septiembre/2005, a través de descuentos de créditos con base en las presentaciones realizadas exclusivamente por BANCO MACRO BANSUD SA. (2° INF semestral 05 e inf. Sem del 2006).



Auditoría General de la Nación

El BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, mantuvo objeciones sobre aspectos operativos de las normas que, a su entender, inhibían la posibilidad de dar inicio formal a su participación.

Con fecha 29/08/06, el BID por Nota CAR N° 4108, emitió la No Objeción a las adecuaciones operativas propuestas al Modelo de Contrato de Fideicomiso y sus anexos y por Resolución MEyP N° 967/06 de fecha 06/12/06 (Artículos 1° y 2°), el Ministerio de Economía y Producción aprobó el nuevo Modelo de Contrato de Fideicomiso y sus Anexos En el ejercicio cerrado al 31/12/2006 y, con referencia al seguimiento del estado de trámite de estas nuevas modificaciones, la UCP mediante Nota N° 225/07 (31/08/07), señaló: *“Dado el éxito de la línea en pesos en que ambas IFIs han participado activamente, y tomando en cuenta la coyuntura económica de nuestro país, actualmente estamos trabajando en la “Carta de Intención de cierre” del mismo acordado por las partes intervinientes. Esto no exime a esta UCP en seguir trabajando en el control y seguimiento de los créditos otorgados a través del Fideicomiso”*.

La situación descripta no fue concretada al cierre del ejercicio 2007, conforme surge del Memorando UCP de fecha 22/02/08 en el que informan *“...a la fecha no se ha producido el cierre del primer fideicomiso. Adicionalmente no se ha perfeccionado el Contrato de Fideicomiso aprobado por la Resolución MEyP N° 967/06”*.

Al respecto, en Nota a los estados financieros N° 4 y por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, el Programa informa:

1. Cierre del Fideicomiso: Según lo establecido en Cláusula 4.1 del Contrato de Fideicomiso, el 26/09/08 se produjo la causal de finalización del mismo, prevista en cláusula 8, inciso a), es decir, habían transcurrido tres años contados a partir de la fecha de nacimiento del fideicomiso (26/09/05).

En virtud de ello, con fecha 26/09/08 el Programa solicitó instrucciones al Gabinete de Asesores de la SEPYME, sobre los pasos a seguir para la baja del nombrado sistema.

La Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, por Nota DALICyP N° 198 (28/10/08) señaló -de conformidad con lo establecido en el Capítulo VIII, Cláusula 25 del Contrato de Fideicomiso- que *“se entiende que el Fiduciario Liquidador es el Fiduciario. La designación de un Fiduciario Liquidador*



Auditoría General de la Nación

distinto está prevista para el caso de remoción del Fiduciario por alguna de las causales previstas en la cláusula 13 y de conformidad con el procedimiento allí previsto para ello”. “No habiendo acaecido dicha circunstancia, no existen motivos para considerar la designación de un Fiduciario liquidador distinto”.

Por lo expuesto, correspondería dictar la resolución Ministerial pertinente, indicando la liquidación del Fideicomiso (Expediente MECON SO1:0431231/08).

Al respecto, por Nota UCP N° 112/09 (14/09/09), el Programa informó que *“A la fecha no se ha dictado Resolución Ministerial, encontrándose en trámite el proceso de cierre del Fideicomiso”.*

2. En la mencionada nota, punto “FIDEICOMISO-DETALLE DE PRÉSTAMOS OTORGADOS 2008”, informa el Programa que se colocaron en 2008 diez nuevas operaciones por USD 309.783,99.

Consecuentemente, se solicitó información respecto del origen de los fondos prestados, y que se respondiera sobre los motivos de la activación de este sistema

Por Notas UCP N° 140/09 del 02/10/09 y su similar S/N° de fecha 24/11/09, el Programa expresó que si bien fueron otorgados dentro del marco de la operatoria del Fideicomiso (preaprobados por BCRA en 2007), el origen de los fondos desembolsados a SIASA responde a recuperos de préstamos, motivo por el cual no se justificaron al BID. Asimismo, *“se hace saber que la actual UCP no cuenta con mayor información y/o documentación que la expuesta”.*

Del análisis de los antecedentes documentales archivados en la sede UCP, se verificó que la tramitación de tales operaciones se efectuó durante el transcurso del ejercicio 2007 (marzo a septiembre aproximadamente), bajo los requisitos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.

Las presentaciones de las propuestas de descuentos de créditos efectuadas por SIASA (agente fiduciario) y por la IFI participante, corresponden a solicitudes de desembolsos emitidas con fechas 8 y 26 de marzo de 2007, respectivamente.

Verificados los criterios de elegibilidad exigidos por el Reglamento de Crédito (Check List S/ fecha), la UCP ordena el traspaso a la cuenta indisponible de los fondos requeridos



Auditoría General de la Nación

(Nota UCP N° 61/07 del 13/04/07). Sin perjuicio de ello, por Nota UCP N° 165/07 del 04/07/07 solicita documentación adicional y/o faltante, remitida por SIASA el 25/09/07.

En virtud que el 10/08/07 se encontraban agotados los fondos de fuente de financiamiento 22 debido a la demanda generada al sistema “Facilidad en Pesos”, los créditos descontados a través del sistema de Fideicomiso debieron ser afrontados con fondos de recuperos y abonados en 2008 (Nota UCP N° 115/08 14/04/08).

Del total de los USD 50 millones (monto al que podía alcanzar el patrimonio fideicomitado) desde la firma original del Contrato de Fideicomiso (26/05/04) hasta el 31/12/06, el BANCO MACRO BANSUD SA colocó un total de 35 operaciones de crédito por USD 9.220.439,92 (18,44% de la cifra total asignada a fuente externa). No se tuvieron en cuenta para estos cálculos, las diez operaciones de descuentos efectuadas en 2008, por haber sido afrontadas con fondos de recuperos, como ya se dijo.

Al respecto, el Programa deberá determinar la continuidad o no del Fideicomiso y definir clara y detalladamente las medidas a adoptar para el seguimiento y control de los fondos prestados a través de tal sistema, hasta su total cancelación.

C. REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA - NUEVA OPERATORIA “FACILIDAD EN PESOS”:

La UCP por Memorando N° 43/2008 del 28/03/08, informó que la línea de crédito en pesos fue lanzada el 07/02/07 en el Banco Central de la República Argentina, con la presencia de las autoridades de la SSEPYMEYDR, BCRA, UCP y la asistencia de todas las asociaciones bancarias y entidades financieras interesadas.

El marco normativo que reguló la operatoria estaba conformado por:

- **Comunicación “A” 4620 (25/01/07)-BCRA:** Establece las condiciones que regirán la operatoria e incluye como Anexo la Solicitud de Adhesión de las IFI’s para participar del Programa.
- **Comunicación “B” 8920 (13/02/07)-BCRA:** Normas complementarias y de procedimientos vinculadas al componente de crédito, referidas a Comunicación “A” 4620/07.



Auditoría General de la Nación

- **Comunicación “B” 8974 (20/04/07)-BCRA:** Introduce modificaciones a las dos comunicaciones anteriores.
- **Resolución MEyP N° 41 (26/01/07):** Incluye Anexo I-Convenio de Préstamo Subsidiario y Anexo II-Reglamento de Crédito: Recepta los nuevos términos y condiciones que regirán para esta nueva modalidad crédito.
- **Convenio de Préstamo Subsidiario entre el BCRA y MECON:** Suscripto el 31/01/07 (Anexo I).
- **CAR 5822/2006 (29/11/06):** Mediante la cual el BID no tiene objeciones que formular al nuevo Reglamento de Crédito (Anexo II).

El Programa estaba destinado a la concesión de créditos a micro, pequeñas y medianas empresas que realicen actividades de producción primaria o industrial, comercial o de prestación de servicios, excepto las de carácter financiero (Reglamento de Crédito Artículo IV Subprestatarios).

El monto total del “Componente de Crédito” del Programa ascendió a USD 388 millones, de los cuales USD 194 millones (50%), estaban constituidos con fondos del Préstamo BID y los restantes con recursos de Contrapartida Local (IFT’s). Se efectúa detalle de lo mencionado, en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR y Modificatorios	98.000.000,00
Decreto N° 1636/04/Redireccionamiento	96.000.000,00
Total:	194.000.000,00

La Comunicación BCRA “A” 4620, señalaba además que *‘La operatoria se regirá de acuerdo a las condiciones que a continuación se indican, las que también resultarán aplicables al uso de las recuperaciones del Programa Global de Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs I) financiando con los Contratos de Préstamos 643/OC-AR y 867/SF-AR’.*



Auditoría General de la Nación

La SSEPyMEyDR podía orientar total o parcialmente los recursos del Componente de Crédito del Préstamo BID, a través del Fideicomiso MyPEs II, aprobado por Decreto PEN N° 1118/03 (Reglamento de Crédito Artículo III Recursos del Programa).

El Organismo Ejecutor es la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, la que actuaba a través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). Entre sus funciones se destacan las siguientes: solicitar información a las IFI's sobre los préstamos seleccionados, inspeccionar tanto a las IFI's como a los subprestatarios, efectuar monitoreos especiales a los subprestatarios vinculados con el impacto ambiental correspondientes a los proyectos de inversión, consiguientemente confeccionar cartillas, normas, y organizar charlas al respecto.

El Banco Central de la República Argentina actúa como agente financiero del Programa, como traspasador y administrador de los fondos del Proyecto que resulten prestados en pesos a las IFI's.

Su participación comprende entre otras funciones, aplicar los criterios de elegibilidad acordados para la participación de las IFI's, en base a información suministrada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, traspasar a las IFI's y a la UCP los fondos pertinentes, dar a conocer a las entidades financieras del sistema, las correspondientes normas de procedimiento con las condiciones y requisitos básicos para participar en esta línea de crédito, etc.

Para participar en el Programa, eran elegibles todas las IFI's constituidas conforme los términos de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, que al momento del lanzamiento del Programa estén calificadas en una escala de UNO (1) a TRES (3) del sistema de calificaciones CAMELBIG implementado por el BCRA.

Una vez definidas las IFI's, éstas estaban automáticamente habilitadas para solicitar fondos al BCRA, quien los debitaba de la Facilidad y los acreditaba en las cuentas corrientes de las IFI's, contra la entrega de la documentación prevista en las Comunicaciones emitidas por éste.

Los Fondos fueron asignados a las entidades, sobre la base de un esquema de ventanilla flexible con una tasa de transferencia fija y una banda de spread retributiva de los costos de



Auditoría General de la Nación

las IFI's. Las comisiones y seguros podían establecerse libremente por parte de los bancos participantes.

La tasa de transferencia la establecía cada tres meses la SSEPyME teniendo en cuenta la tasa de fondeo BID y los costos de administración del Programa (Com. BCRA B 8920-2.5.1.). En el siguiente cuadro se detallan las tasas aplicadas durante la vigencia de esta línea de crédito:

Comunicación BCRA		Fecha de entrada en vigencia	Tasa de Transferencia (TNA) Intereses de préstamos a las IFI'S	Spread (Puntos porcentuales adicionales a la Tasa de Transferencia)	Total Tasa
Nº	Fecha				
B 8920 (2.5.1)	13/02/07	13/02/07	2.90%	0% a 6%	8.90%
B 8995	16/05/07	13/05/07	2.90%	0% a 6%	8.90%
B9055	13/08/07	13/08/07	3.90%	0% a 5%	8.90%
B9123	12/11/07	13/11/07	3.90%	0% a 5%	8.90%

Los Fondos del Préstamo de origen BID, debían ser utilizados exclusivamente para financiar Proyectos de Inversión, de acuerdo a la definición descripta en el apartado 1.1.5.

a) de la Comunicación A 4620, que textualmente dice “...*Proyecto de Inversión: incluyendo la adquisición de bienes de capital -sean tangibles o intangibles-, la compra o refacción de inmuebles relacionados al uso de la empresa, o cualquier otra erogación de carácter no corriente directamente asociada al Proyecto de Inversión*

Respecto las restricciones en el uso de los recursos del Programa, los mismos no podían financiar:

- ❖ Ningún tipo de activo, bien o servicio no relacionado con las actividades de la empresa sujeto de crédito.
 - ❖ Pago de deudas financieras, recuperaciones de capital, dividendos y préstamos personales.
 - ❖ Compra de Acciones, participaciones de capital social, bonos u otros títulos valores.
- Adicionalmente, con los recursos del préstamo BID no se podían financiar:
- ❖ Deudas impositivas y previsionales o indemnizaciones por despidos.
 - ❖ La adquisición de Bienes y servicios originarios de países no miembros del BID.



Auditoría General de la Nación

Los subpréstamos se denominaron en Pesos y los plazos otorgados por las IFI's a las MiPyMEs, en el caso de proyectos de Inversión, oscilaban entre 3 a 10 años.

En cuanto a los Montos máximos de cada subpréstamo, no podían exceder al equivalente en Pesos de USD 1.000.000,00 para la micro y pequeña empresa, y a USD 3.000.000,00 para la mediana.

Este nuevo programa en pesos, con un mecanismo de asignación de dinero a través del sistema de ventanilla de fondos para las IFI's participantes, operó entre el 27/04/07 (fecha del primer crédito solicitado) y el 10/08/07 (Comunicación BCRA "B" 9056-2° Informe Semestral/2007).

A través de Comunicación B 9056, el BCRA informó que considerando las presentaciones realizadas a la fecha (10/08/07), se suspendía la recepción de nuevas solicitudes a partir del 13 de agosto, dado que los recursos previstos para la operatoria se encontraban comprometidos en su totalidad.

El Total de préstamos descontados y acreditados dentro de esta operatoria en pesos al 31/12/07, fue de 1.121 operaciones por un valor \$ 535.325.410,46. Al 31/12/08 se suman 95 operaciones habilitadas en 2007 por un total de \$ 47.563.240,96 afrontados en 2008 con fondos de recuperos. El total de subpréstamos acreditados bajo esta línea al 31/12/08 alcanza la suma de \$ 582.888.651,42 (2° Informe Semestral/2007-Informe de Taller BID).

Sin perjuicio de ello, quedaron operaciones de créditos en diferentes estadios de trámite; esto es, desembolsadas por los bancos a sus clientes, presentadas al BCRA y aceptadas en forma condicional, desembolsadas a clientes y no presentadas al BCRA (por la suspensión de la operatoria), no desembolsadas pero comprometidas con los clientes con garantías debidamente constituidas en el ámbito del banco, etc.

En Nota a los estados financieros 2008 N° 3-Créditos Facilidad, se informan otorgamientos de préstamos con fondos provenientes de recuperos, por \$ 47.563.240,96 (USD 15.006.543,92).

Al respecto, por Nota UCP N° 112/09 (14/09/09) el Programa informa que no se han otorgado nuevos créditos durante el año 2008, en tanto se efectuaron acreditaciones de préstamos cuyas solicitudes de fondos fueron presentadas hasta el 10/08/07 inclusive. Las



Auditoría General de la Nación

condiciones de dichas operaciones se corresponden con la normativa del programa vigente a esa fecha.

Por Nota UCP N° 155 (03/11/09), el Programa agrega que se aceptaron y monetizaron créditos y que, debido al exceso de demanda producida durante 2007 que agotó los fondos BID, debieron afrontarse con fondos de recupero.

A través de una muestra efectuada por AGN de \$ 19.692.298.60 equivalente al 41% sobre el total pagado, se verificó en jurisdicción de la UCP la documentación obrante, a efectos de constatar la procedencia de los citados subpréstamos, sin observaciones relevantes que informar, verificándose que eran solicitudes presentadas al 10/08/07 y elegibles en los términos del Programa Global de Crédito.

Para la concesión de nuevos subpréstamos con fondos provenientes de recuperos (Artículo 4.05 del CP), el programa por Nota UCP N° 155/09, informó que a la fecha (03/11/09) no se han dictado normas específicas sobre el tema.

D. CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAS A LAS YA INFORMADAS EN NUESTRO REPORTE DEL EJERCICIO 2007, SOBRE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS A TRAVÉS DE LA LÍNEA “FACILIDAD EN PESOS”:

Teniendo en cuenta los controles efectuados por esta AGN sobre los créditos concedidos bajo la modalidad del título durante los ejercicios 2007 (con fondos de fuente 22) y 2008 (con recursos de recuperos) y, considerando dos aspectos sumamente importantes: (i) el denominado “Sistema de ventanilla de fondos” para las IFI’s participantes, implementado sin límites ni cupos para dichas entidades y, (ii): la abrupta ejecución que generó esta nueva operatoria llevada a cabo en un breve período de menos de cuatro meses, contados a partir del primer crédito solicitado al Programa (27/04/07) hasta la suspensión dispuesta por el BCRA (13/08/07); se observa que por estos factores se agotó la disponibilidad de recursos sin mediar un adecuado control de los fondos desembolsados a cada una de las IFI’s participantes, por parte de los sujetos encargados de su control (BCRA y UCP).

Resulta conveniente, de continuar con este tipo de operatoria, que las autoridades (SSPyMEyDR y BCRA), así como también el BID, consideren en la instrumentación de una nueva modalidad de asignación de créditos a las IFI’s las observaciones y



Auditoría General de la Nación

recomendaciones efectuadas por la Auditoría a lo largo del Programa para contribuir a una sana y más eficiente administración, con el tiempo necesario para optimizar la gestión operativa y de contralor del Proyecto.

Asimismo, y en razón a la brevedad, se remite al informe de auditoría elaborado en el ejercicio financiero cerrado el 31/12/07, en el que se efectuaron una serie de recomendaciones (en base a la experiencia recogida al auditar los legajos obrantes en cada una de la IFI's visitadas) que el Programa deberá llevar a cabo, toda vez que son necesarias e imprescindibles para mejorar la operatoria implementada.

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2009.

Dr. Juan Carlos TAPIA
Supervisor DCEOFI. – AGN

Dr. Roberto DI LEONE
Jefe DCEOFI -AGN



Auditoría General de la Nación

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES **DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS BID N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR** **Y N° 1192/OC-AR Y SUS MODIFICATORIOS DEL “PROGRAMA GLOBAL DE** **CRÉDITO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”** **(Ejercicio N° 17 finalizado el 31/12/2008)**

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Durante el desarrollo del examen sobre los estados contables del ejercicio finalizado el 31/12/08 del “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, se ha examinado el cumplimiento de las cláusulas contractuales de carácter contable-financiero contempladas en las diferentes secciones y anexos de los Contratos de Préstamos Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR y sus modificatorios, en sus partes pertinentes, celebrados entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

INTRODUCCIÓN:

Se exponen primariamente en el siguiente cuadro, las modificaciones efectuadas al Contrato de Préstamo BID N° 1192/OC-AR:

Versión Original suscripto el 15/09/1999-USD 100.000.000,00		
Modificadorio N°	Fecha	Cambios producidos
1	22/06/2000	De orden formal respecto la dependencia del Programa.
2	30/07/2002	
3	05/09/2002	
S/N	13/12/2004	Se suman al financiamiento original, fondos BID redireccionados de otros préstamos por USD 96.000.000,00 (Decreto N° 1636/04).
4	27/11/2006	Establece una nueva operatoria denominada “Facilidad Monetaria” en pesos y; alternativamente, la aplicación del “Fideicomiso Financiero” en dólares (DNU N° 1118/03).

A su vez, a través del Modificadorio N° 1 efectuado en virtud de los fondos redireccionados, el Contrato de Préstamo 1192/OC-AR, queda expresado de la forma que ilustra el siguiente cuadro:



Auditoría General de la Nación

Contrato de Préstamo N°	Apéndice	Monto en USD
1192/OC-AR (1) y (2)-Original	12	100.000.000,00
1192/OC-AR (3)	2	14.000.000,00
1192/OC-AR (4)	4	10.000.000,00
1192/OC-AR (5)	6	34.000.000,00
1192/OC-AR (6)	9	38.000.000,00
Total Financiamiento BID con más fondos redireccionados:		196.000.000,00

A. CP N° 1192/OC-AR y Modificatorios Nros. 1 y 4 del 27/11/2006: Apéndices 12 (AR-1 y AR-2); 2 (AR-3); 4 (AR-4); 6 (AR-5) y 9 (AR-6):

1. ESTIPULACIONES ESPECIALES:

a) Cláusula 1.01: Costo Total del Programa (USD 392.000.000,00):

A través del Decreto N° 1636 (24/11/04), el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Modelo de Contrato Modificatorio Ómnibus N° 1192/OC-AR, con la finalidad de apoyar la reactivación económica del país. Consecuentemente, dicho instrumento fue suscripto entre la Nación Argentina y el BID con fecha 13/12/04 a efectos de reformular el CP 1192/OC-AR y redireccionar cuatro préstamos que, en la parte pertinente al Programa, destina al MyPEs recursos adicionales por un total de USD 96.000.000,00.

A su vez, los fondos a aportar en concepto de Contrapartida Local, son el equivalente a la misma cantidad (USD 96.000.000,00); lo que a nivel pari-passu significa el 50% para cada fuente de financiamiento, totalizando dicho redireccionamiento la suma de USD 192.000.000,00 que se agregan en carácter de adicional al total del costo del Programa ya existente de USD 200.000.000,00.

Consiguientemente, el costo estimado de todos los programas que se detallan en el siguiente cuadro, relacionados con las micro, pequeñas y medianas empresas, es el equivalente a USD 392.000.000,00:



Auditoría General de la Nación

Cifras expresadas en dólares estadounidenses				
Fuente de financiamiento BID-Préstamos OC-AR				
Nº	Apéndice	Cláusula Nº	Categoría	Importe
795	2	1.01	Componente de Crédito	13.860.000,00
			FIV	140.000,00
Total Aporte 795/OC-AR				14.000.000,00
1060	4	1.02	Componente de Crédito	9.900.000,00
			FIV	100.000,00
Total Aporte 1060/OC-AR				10.000.000,00
1068	6	1.02	Componente de Crédito	33.660.000,00
			FIV	340.000,00
Total Aporte 1068/OC-AR				34.000.000,00
1164	9	1.02	Componente de Crédito	37.620.000,00
			FIV	380.000,00
Total Aporte 1164/OC-AR				38.000.000,00
Total de fondos redireccionados Fuente BID (50%)				96.000.000,00
Fuente de financiamiento Aporte Local				
Recursos Adicionales (IFI's 50%)				96.000.000,00
Monto redireccionamiento ambas fuentes:				192.000.000,00
Costo original del Programa				200.000.000,00
Costo Total:				392.000.000,00

Al 31/12/08 se había ejecutado el 100% del total del Programa, según detalle expuesto en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Ejecución Componente de Crédito	Fuente de Financiamiento		Total
	BID	Aporte Local	
Acumulada al 31/12/2007 (*)	194.000.000,00	175.071.350,33	369.071.350,33
Del ejercicio 2008	0,00	18.928.649,67	18.928.649,67
Acumulada al 31/12/2008	194.000.000,00	(**) 194.000.000,00	388.000.000,00
Porcentajes de ejecución:	100%	100%	100%

(*): El importe inicial incluye USD 834.000,00 correspondientes al FIV CP. 1192-USD.

(**) Importe obtenido de las Justificaciones/Registros.

Durante 2008 no hubo ejecución de fuente BID, ya que los fondos desembolsados por el Banco para el Componente de Crédito fueron agotados durante el ejercicio 2007.

b) Cláusula 1.02: Monto del Financiamiento (USD 196.000.000,00):

Por las razones expuestas en el párrafo bajo cuadro del inciso anterior, durante el transcurso del ejercicio 2008 el BID no efectuó desembolso alguno al Programa.

Mediante Nota CAR Nº 3173/2008 (23/07/08) el BID informó al Programa que, de acuerdo a Cláusula 3.04 (b)-Capítulo III (Estipulaciones Especiales del Contrato de



Auditoría General de la Nación

Préstamo 1192/OC-AR), el 15 de julio de 2008 venció el plazo para la realización de los desembolsos.

En consecuencia se procedió a dejar sin efecto la suma no desembolsada de USD 1.987.500,00 prevista para el Componente de Asistencia Técnica, por lo que el presupuesto total final quedó en USD 194.012.500,00 (USD 196.000.000,00-USD 1.987.500,00).

c) Cláusula 1.04: Recursos adicionales:

Durante el ejercicio 2008, el Programa no recibió aportes en concepto de recursos adicionales a los del préstamo:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses	
Concepto	Importe
Aportes de las IFI's al 31/12/2007 (S/Justificaciones)	175.071.350,33
Aportes de las IFI's (S/Justificación N° 47)	18.928.649,67
Total Recursos Adicionales:	194.000.000,00

Corresponde a portes efectuados por las IFI's durante el ejercicio 2007, justificados durante el ejercicio 2008.

d) Cláusula 2.01: Amortización:

Cumplida. En el ejercicio cerrado el 31/12/2008, tuvieron lugar los pagos de amortizaciones del principal detallados en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses					
CP N° 1192/OC-AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6					
Contrato de Préstamo		Nota DADP N° 737/08	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR(1) y (2)	USD	OP C41 N° 29236	9/32	17/03/08	453.182.22
		OP C41 N° 166242	10/32	12/09/08	453.182.22
		OP C41 N° 29236	5/28	17/03/08	3.327.472.99
		OP C41 N° 166242	6/28	12/09/08	3.327.472.99
	\$	OP C41 N° 29238	9/32	15/03/08	390,62
		OP C41 N° 167505	10/32	15/09/08	390,62
Subtotal:					7.562.091,66
1192/OC-AR(3)	USD	OP C41 N° 29871	1/13	19/03/08	1.076.923.08
		OP C41 N° 168689	2/13	19/09/08	1.076.923.08
Subtotal:					2.153.846,16
1192/OC-AR(4)	USD	OP C42 N° 89	1/22	22/01/08	454.545.45
		OP C41 N° 128052	2/22	21/07/08	454.545.45
Subtotal:					909.090,90
1192/OC-AR(5)	USD	OP C41 N° 29451	1/21	17/03/08	1.606.476.19



Auditoría General de la Nación

		OP C41 N° 29451	6/26	17/03/08	10.153.85
		OP C41 N° 168703	2/21	15/09/08	1.606.476.19
		OP C41 N° 168703	7/26	15/09/08	10.153.85
Subtotal:					3.233.260,08
1192/OC-AR(6)	USD	OP C41 N° 90237	1/22	13/06/08	1.727.272.73
		OP C41 N° 251889	2/22	13/12/08	1.727.272.73
Subtotal:					3.454.545,46
Total abonado ejercicio 2008 en concepto de amortización:					17.312.834,26

e) Cláusula 2.02: Intereses:

Cumplida. Durante el ejercicio finalizado el 31/12/2008, se abonaron en concepto de intereses, los montos detallados en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses					
CP N° 1192/OC-AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6					
Contrato de Préstamo		Nota DADP S/N 31/08/09	Cuota N°	Pago	
N°	Moneda			Fecha	Importe
1192/OC-AR (1) y (2)	USD	OP C41 N° 29237	1/08	17/03/08	2.186.191,42
		OP C41N° 166238	2/08	12/09/08	1.358.685,08
	\$	OP C41 N° 29239	1/08	17/03/08	186.78
		OP C41 N° 167506	2/08	15/09/08	180.67
Subtotal:					3.545.243,95
1192/OC-AR(3)	USD	OP C41 N° 29866	1/08	19/03/08	440.683.53
		OP C41 N° 168690	2/08	19/09/08	175.992.18
Subtotal:					616.675,71
1192/OC-AR(4)	USD	OP C42 N° 89	1/08	22/01/08	245.823.15
		OP C41 N° 128053	2/08	21/07/08	147.036.51
Subtotal:					392.859,66
1192/OC-AR(5)	USD	OP C41 N° 29452	1/08	17/03/08	648.347.18
		OP C41 N° 168704	2/08	15/09/08	447.780.02
Subtotal:					1.096.137,20
1192/OC-AR(6)	USD	OP C41 N° 90238	1/08	13/06/08	893.227.23
		OP C41 N° 251890	2/08	13/12/08	367.716.55
Subtotal:					1.260.943,78
Total general pagos de intereses abonados en 2008:					6.911.860,30

Los importes abonados al BID por estos conceptos (Amortización e Intereses), se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional, según Nota UCP N° 136/09 (29/09/09).



Auditoría General de la Nación

f) Cláusula 2.04: Recursos para Inspección y Vigilancia Generales:

En el ejercicio 2008 no hubo pagos al BID en concepto de Inspección y Vigilancia Generales.

g) Cláusula 2.05: Comisión de Crédito:

Cumplida. Durante el transcurso de 2008, vencieron y tuvieron lugar los pagos de las siguientes cuotas por el concepto del título:

Importes expresados en dólares estadounidenses			
CP N° 1192/OC-AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6			
Préstamo N°	Fecha	Orden de Pago	Importe
1192 OC-AR (4)	22/01/08	OP C 42 N° 89	301,37
1192 OC-AR (5)	17/03/08	OP C 41 N° 29452	2.999,28
Totales:			3.300,65

Los importes abonados al BID por este concepto, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

h) Cláusula 3.03: Reembolso de gastos con cargo al financiamiento:

La UCP, a través de Memorando del 24/09/09, informa que no hubo reembolsos de gastos con cargo al financiamiento; tanto del componente de Crédito, cuanto de Asistencia Técnica.

i) Cláusula 3.04 (a) y (b): Plazos para comprometer y para desembolsar los recursos del financiamiento:

En el mes de noviembre de 2004, mediante Decreto N° 1636 se aprobó el Contrato Modificatorio Ómnibus que abarca el Préstamo BID N° 1192/OC-AR. El mencionado instrumento fue suscripto por el BID en el mes de abril de 2004 y por la Nación Argentina el 13/12/04.

El nuevo plazo para comprometer los recursos del financiamiento en créditos a favor de las IFI's finalizaba el 15/01/08, en tanto el término para desembolsar la parte del financiamiento que hubiere sido comprometido, finalizaba el 15/07/08.



Auditoría General de la Nación

El Proyecto, a través de Memorando del 24/09/09, informó que no se solicitaron durante el ejercicio 2008, prórrogas de los plazos para comprometer y para desembolsar los fondos atento que los mismos se agotaron durante el ejercicio 2007.

j) Cláusula 4.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de los créditos:

No Cumplida: Mediante Memorando SUP N° 04 del 15/09/09, se solicitó a la UCP informar y/o documentar si durante 2008, luego de afrontar los costos financieros BID, se concedieron nuevos créditos con fondos provenientes de recuperos de subpréstamos (otorgados originalmente con recursos del Programa).

El Proyecto, a través de Memorando del 24/09/09, informó que en el ejercicio 2008 no se analizaron nuevas carpetas de créditos, procediendo sólo a la acreditación en el marco de la línea “Facilidad en Pesos”, de 95 subpréstamos que se habían considerado elegibles entre el 8 y el 10 de agosto de 2007, por un total de \$ 47.563.240,94 (USD 15.006.543,92).

Por otra parte, durante el ejercicio 2008 el Proyecto canceló parcialmente la deuda contraída con el Tesoro Nacional por los pagos que por su cuenta, éste efectuó en conceptos de comisión de compromiso e intereses, tal como se refleja en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Ejercicio	Conceptos abonados por el Tesoro Nacional		
	C. de Compromiso	Intereses	Total
2000	369.508,20	0,00	369.508,20
2001	646.471,16	0,00	646.471,16
2002	287.689,13	0,00	287.689,13
2003	259.652,26	350.338,46	609.990,72
2004	169.299,28	513.099,33	682.398,61
2005	384.167,78	623.998,38	1.008.166,16
2006	141.335,32	766.630,50	907.965,82
2007	145.439,21	2.195.048,36	2.340.487,57
1° vencimiento 2008	3.300,65	4.414.469,29	4.417.769,94
2° vencimiento 2008	0,00	2.497.391,01	2.497.391,01
Totales:	2.406.862,99	11.360.975,33	13.767.838,32
Cancelación 11/02/08	-171.884,47	-984.105,66	-1.155.990,13
Deuda Remanente con la TGN al 31/12/08	2.234.978,52	10.376.869,67	12.611.848,19



Auditoría General de la Nación

Durante 2008 la Secretaría de Hacienda también atendió los pagos de amortizaciones del principal, mientras que el Proyecto canceló parcialmente durante ese año, la deuda contraída con dicha secretaría conforme se detalla en el cuadro que continúa:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses		
Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR	Amortización	
	Cuotas	Importe
Total abonado por el Tesoro al 31/12/2007		4.993.831,87
Ejercicio 2008	1	8.656.417,13
	2	8.656.417,13
Total abonado por el Tesoro al 31/12/08		22.306.666,13
Cancelación parcial efectuada el 11/02/08		-1.514.249,15
Deuda remanente con la TGN al 31/12/08		20.792.416,98

No obstante la existencia de la deuda mantenida con la TGN detallada en los cuadros anteriores, el Programa, tal como ya se mencionó, procedió en fecha 11/02/08 al pago de 95 subpréstamos en el marco de la línea “Facilidad en Pesos” por \$ 47.563.240,94 (USD 15.006.543,92) y al otorgamiento, con fecha 14/04/08, de 10 operaciones de préstamos por USD 309.783,99 a través del sistema de Fideicomisos. Ambos compromisos fueron afrontados con fondos provenientes de recuperos de créditos.

Respecto la línea “Facilidad en Pesos”, señalamos los términos de la Comunicación del BCRA “B” 9056 (13/08/07) en la que se informó al Programa que, considerando las presentaciones realizadas al 10/08/07, se suspendía la recepción de nuevas solicitudes a partir del 13/08/07 dado que los recursos previstos para la operatoria se encontraban comprometidos en su totalidad.

Las liquidaciones efectuadas por el Programa en febrero de 2008, en el marco de la línea mencionada, se llevaron a cabo con fondos de recuperos de créditos toda vez que los recursos previstos para las solicitudes aprobadas no existían al momento de las últimas acreditaciones.

Lo expuesto evidencia mínimamente dos situaciones:

- ✓ Incumplimiento de los términos previstos en la cláusula 4.05 del Contrato de préstamo (se abonan parcialmente los servicios financieros generados).



Auditoría General de la Nación

- ✓ Falta de orden administrativo-contable en el manejo del saldo disponible asignado y cantidad de créditos descontados dentro de esta operatoria del Programa.

k) Cláusula 4.07: Cooperación Técnica:

Según lo informado por Memorando UCP del 24/09/09 y los datos que surgen de los estados financieros del Proyecto, durante 2008 no se efectuaron gastos con recursos del Programa en concepto de Cooperación Técnica.

l) Cláusula 4.09: Evaluaciones Especiales:

Durante el ejercicio 2008 no se contrataron servicios de consultoría independiente con el propósito de efectuar evaluaciones especiales sobre el cumplimiento de la ejecución del Proyecto.

m) Cláusula 5.01: Registros, Inspecciones e Informes:

Cumplida en términos generales, se realizan observaciones específicas en nuestro Memorando a la Dirección del Programa.

2. NORMAS GENERALES:

a) Artículo 4.04: Desembolsos para Cooperación Técnica:

Según lo informado por la UCP a través de Memorando del 24/09/09 y lo que surge de nuestros controles, durante 2008 no se realizaron desembolsos para Cooperación Técnica del Préstamo.

b) Artículo 6.03: Utilización de bienes:

Por Memorando del 24/09/09, la UCP informa que no se han adquirido bienes con recursos del Financiamiento.



Auditoría General de la Nación

c) **Artículo 6.04(b): Recursos Adicionales:**

Cumplida. Hemos tenido a la vista copia de la Decisión Administrativa N° 01/08 (18/01/08) de Distribución del Presupuesto ejercicio 2008, correspondiente al Programa 24, Servicio Administrativo Financiero N° 357.

d) **Artículo 7.01: Control Interno y Registros:**

Parcialmente cumplido. A partir del ejercicio 2008 utiliza el sistema contable UEPEX con un nuevo plan de cuentas. Con respecto al sistema de controles administrativos que permita llevar un adecuado control de los recuperos que recibe el Programa se remite a las observaciones específicas del informe sobre el cumplimiento del Reglamento Operativo

e) **Artículo 7.03: Informes semestrales de ejecución del proyecto:**

Por Nota UCP N° 135/09 del 19/08/2009, el Programa adjuntó copia de los siguientes informes:

- ***De ejecución del proyecto correspondiente al Segundo Semestre de 2007:*** Período en el cual finalizó la ejecución del Programa (elevado al BID por Nota UCP N° 045/08 del 06/03/2008).
- ***Acta del Taller de Terminación de Proyecto:*** Integrado por autoridades del Organismo Ejecutor y del BID (19/06/2009). Se concentró en el Análisis de la versión preliminar del “Informe de Terminación de Proyecto” elaborado por el BID. El objetivo del citado Informe era evaluar los resultados obtenidos por el Proyecto, propiciar su sostenibilidad y extraer lecciones aprendidas para mejorar el diseño y ejecución de operaciones futuras.
- ***De Evaluación sobre el desempeño del Proyecto y del Banco:*** Elaborado por el Coordinador Ejecutivo del Programa (S/F), cuyo objetivo consistió en exponer, de manera sucinta, la evaluación realizada desde la UCP respecto de la operatoria del Préstamo 1192/OC-AR, y a su vez, complementar el informe de cierre realizado por el Organismo Financiado, tanto desde los aspectos concretos de la operatoria,



Auditoría General de la Nación

cuanto desde el modelo de gestión del Programa. Dicho instrumento fue elevado al BID a través de Nota UCP N° 099/09 (19/08/09).

B. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 643/OC-AR:

ESTIPULACIONES ESPECIALES:

1. Cláusula 1.01: Monto USD 30.000.000,00:

Cumplida. A la fecha de inicio del ejercicio económico 2008, se había desembolsado totalmente el Préstamo.

2. Cláusula 3.01: Amortización:

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto durante el ejercicio 2008, conforme lo informado por la UCP a través de Memorando del 24/09/2009 y lo que surge de nuestros controles de estados financieros:

Cuota N°	Vencimiento/Pago	Orden de Pago	Importe
20/28	07/04/08	OP C42-N° 1267	EUR 744.710,35
21/28	07/10/08	OP C41-N° 196024	CHF 1.140.954,26

3. Cláusula 3.02: Intereses:

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto durante el ejercicio 2008, conforme lo informado por la UCP a través de Memorando del 24/09/2009 y lo que surge de nuestros controles de estados financieros:

Cuota N°	Vencimiento/Pago	Orden de Pago	Importe
1	07/04/08	OP C42-N° 1267	EUR 144.841,15
2	07/10/08	OP C41-N° 196025	CHF 196.345,71

Los importes abonados al BID en conceptos de amortización e intereses, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.



Auditoría General de la Nación

4. **Cláusula 6.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de créditos:**

Por Memorando UCP del 24/09/09, el Proyecto informó que con fecha 7 de febrero de 2008 se solicitó al BCRA la transferencia de USD 13.000.000,00 de la cuenta cliente 210713 “Fondos de Recursos del Capital Ordinario 643 Capital” a la cuenta cliente FP 1192 USD “Fondo Rotatorio Facilidad , para parte del otorgamiento de los créditos otorgados en 2008.

C. **CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 867/SF-AR:**

ESTIPULACIONES ESPECIALES:

1. **Cláusula 1.01: Monto USD 15.000.000,00:**

Cumplida. Cabe señalar que del importe total del préstamo (USD 15.000.000,00) se desembolsaron al 31/12/2008 USD 14.110.259,29. En tanto el remanente de USD 889.740,71 no se desembolsará (cancelado), razón por la cual se considera recibido por el Proyecto la totalidad del monto del financiamiento.

2. **Cláusula 3.01: Amortización:**

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto durante el ejercicio 2008, conforme lo informado por la UCP a través de Memorando del 24/09/09 y lo que surge de nuestros controles de estados financieros:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Pago	Orden de Pago	Importe
12/30	07/04/08	OP C41-N° 1626	470.341,98
13/30	08/10/08	OP C41-N° 196013	470.341,98
Total Abonado:			940.683,96

3. **Cláusula 3.02: Intereses:**

Cumplida. En el siguiente cuadro, se detallan las cuotas canceladas por este concepto durante el ejercicio 2008, conforme lo informado por la UCP a través de Memorando del 24/09/09 y lo que surge de nuestros controles de estados financieros:



Auditoría General de la Nación

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Cuota N°	Pago	Orden de Pago	Importe
1	07/04/08	OP C41-N° 1626	134.047,46
2	08/10/08	OP C41-N° 196014	126.992,33
Total Abonado:			261.039,79

Los importes abonados al BID en conceptos de amortización e intereses, se efectuaron en su totalidad con recursos del Tesoro Nacional.

4. **Cláusula 6.05: Uso de fondos provenientes de recuperaciones de los créditos:**

Por Memorando UCP del 24/09/09, el Proyecto informa que los fondos acumulados provenientes de recuperos fueron utilizados, situación corroborada con los registros contables del Programa.

D. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULA 4.05:

Tema: Cancelación de obligaciones efectuadas por la TGN por cuenta del Programa, en conceptos de Amortización, Intereses y Comisión de Compromiso de los CP Nros. 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR.

A efectos de determinar los saldos totales de deuda del Programa con la TGN con posterioridad al cierre de ejercicio 2008 y, durante el desarrollo de nuestras tareas de campo, se solicitó información a la propia Tesorería General de la Nación y a la Dirección de Administración de la Deuda Pública.

Efectuadas las conciliaciones pertinentes en base a la información que, a manera de respuesta nos proporcionara la Tesorería General de la Nación (Nota N°6434/09-DGC-TGN del 22/10/09) y la Dirección de Administración de la Deuda Pública (Nota DADP del 20/10/09), se determinaron los saldos detallados en los siguientes cuadros:



Auditoría General de la Nación

1. Contrato de Préstamo N° 1192/OC-AR 1 y 2 y Redireccionados:

Pagos realizados por la TGN:

Importes expresados en dólares estadounidenses				
Concepto	Amortización	C. Compromiso	Intereses	Total
Remanente de deuda con TGN al 31/12/08	20.792.416,98	2.234.978,52	10.376.869,67	33.404.265,17
Pagos 2009: Hasta el 15/09/09	15.585.561,53	0,00	3.708.221,69	19.293.783,22
Deuda con TGN acumulada al 15/09/09	36.377.978,51	2.234.978,52	14.085.091,36	52.698.048,39

Cancelaciones a la TGN efectuadas por el Programa:

Importes expresados en dólares estadounidenses		
Fecha	Importe	Total
25/08/09	45.045.620,30	
25/09/09	7.912.080,35	52.957.700,65
Saldo de deuda al 15/09/09		52.698.048,39
Diferencia:		259.652,26

El origen de la diferencia mostrada en el cuadro, se explica en nuestro Memorando a la Dirección

2. Contrato de Préstamo N° 643/OC-AR:

Pagos realizados por la TGN hasta el 25/08/09:

Concepto	Moneda de Pago			
	Euros	Dólares	CHF	JPY
Intereses	1.243.461,75	764.549,01	196.345,71	15.655.245,00
Amortizaciones	744.710,35	0,00	1.140.954,26	111.453.971,00
Totales (1):	1.988.172,10	764.549,01	1.337.299,97	127.109.216,00

Cancelaciones a la TGN efectuadas por el Programa:

Fecha	Moneda			
	Euros	Dólares	CHF	JPY
25/08/09	1.098.620,60	764.549,01	1.337.299,97	127.109.216,00
25/09/09	889.551,50	0,00	0,00	0,00
Totales (2)	1.988.172,10	764.549,01	1.337.299,97	127.109.216,00
Saldos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00

Pagos realizados por la TGN el 07/10/09:

Concepto	Dólares
Intereses	158.309,58
Amortizaciones	1.168.607,95
Deuda total con la TGN al 15/10/09:	1.326.917,53



Auditoría General de la Nación

3. Contrato de Préstamo N° 867/SF-AR:

Pagos realizados por la TGN y cancelaciones por parte del Programa hasta el 25/08/09:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses			
Concepto	Amortizaciones	Intereses	Total
Pagos efectuados por TGN	1.411.025,94	1.460.411,82	2.871.437,76
Devoluciones a TGN	-1.411.025,94	-1.460.411,82	-2.871.437,76
Saldos de deuda:	0,00	0,00	0,00

Pagos realizados por la TGN el 07/10/09:

Concepto	Dólares
Intereses	112.882,07
Amortizaciones	470.341,98
Deuda total con la TGN al 15/10/09:	583.224,05

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2009

Dr. Juan Carlos TAPIA
Supervisor DCEOFI. – AGN

Dr. Roberto DI LEONE
Jefe DCEOFI -AGN



Auditoría General de la Nación

MEMORANDO A LA DIRECCIÓN DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA” CONVENIOS DE PRÉSTAMOS BID N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR
Y N° 1192/OC-AR Y MODIFICATORIOS
(Ejercicio N° 17 finaliza do el 31/12/2008)

Como resultado de la revisión practicada sobre los estados financieros al 31/12/08, correspondientes al “Programa Global de Crédito a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, Convenios de Préstamos N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR y N° 1192/OC-AR BID y sus modificatorios, han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), que hemos considerado necesario informar para su conocimiento y acción futura.

Cabe destacar que el requerimiento de auditoría efectuado por la prestataria, no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiese conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan, ya que el examen se practicó sobre la base de muestras selectivas determinadas por esta auditoría. Entendemos que la adopción de las recomendaciones referidas a las observaciones detectadas al momento de nuestro trabajo en campo, contribuirá al mejoramiento de los sistemas de información y control existentes, de acuerdo con adecuadas prácticas en la materia.

Teniendo en cuenta que la totalidad de los desembolsos recibidos desde el BID por el Programa, fueron ejecutados durante el ejercicio cerrado el 31/12/07, resultando los orígenes de fondos prestados durante 2008 provenientes de recuperos de créditos, esta AGN centró sus controles; entre otros, en distintos procesos de cierres acaecidos durante el ejercicio finalizado el 31/12/08 y sobre los procedimientos de elegibilidad y adjudicación de los mencionados subpréstamos. Por lo tanto las observaciones que a continuación se detallan, se encuentran relacionadas con dichos desarrollos. Respecto de la confrontación de saldos de los activos del Programa relacionados con la línea de crédito “Facilidad en Pesos”, llevada a cabo con base en las respuestas a nuestras



Auditoría General de la Nación

circularizaciones efectuadas por las distintas IFI's participantes, nos remitimos a lo expuesto en el Apartado III. Aclaraciones Previas, de nuestro informe sobre los estados financieros del Proyecto, adjunto al presente.

OBSERVACIONES DEL EJERCICIO:

1. ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS:

Observaciones:

- a) No se incluyen los saldos iniciales y movimientos 2008, pertenecientes a los Contratos de Préstamos BID Nros. 643/OC-AR y 867/SF-AR.
- b) No se exponen los movimientos del ejercicio 2008 de los Contratos de Préstamos 1192/OC-AR (1), (2), (3), (4), (5) y (6).

Comentarios de la UCP:

- a) No se exponen los saldos pertenecientes a los Préstamos 643/OC-AR y 867/SF-AR por no formar parte de la matriz del Préstamo 1192/OC-AR.
- b) En el ejercicio 2008 no hubo movimientos con fondos BID por haberse agotado los mismos en 2007. Los movimientos del ejercicio 2008 fueron realizados con fondos de recuperos los cuales no forman parte de la matriz del Préstamo.

2. EX BANCOS EN GESTIÓN JUDICIAL-BANCO DE BALCARSE SA:

Observación: Con base en la resolución dictada por el señor Juez interviniente en el Auto Verificatorio dictado con fecha 16/10/2008, la que declara inadmisibile el crédito insinuado por el Estado Nacional-Ministerio de Economía (ver apartado III. 1. d)-Aclaraciones Previas -Informe sobre los estados financieros del Programa), esta AGN por Memorando SUP N° 10/2009 (23/11/09), solicitó al Proyecto se efectúen las aclaraciones pertinentes, toda vez que la inadmisibilidad del crédito invocado a favor del Programa, se fundamenta en incumplimientos varios tanto de la Unidad Coordinadora del Proyecto, cuanto del Banco Central de la República Argentina.

El requerimiento efectuado por AGN, a nuestra solicitud también fue girado por la UCP al BCRA y a los Asesores Legales del Programa.



Auditoría General de la Nación

La conclusión efectuada por esta AGN, basada exclusivamente en los instrumentos sujetos a nuestros análisis, es que tanto desde el BCRA como de la propia UCP, no se efectuaron los debidos controles de calidad de la documentación y otras pruebas aportadas, no obstante las diferentes presentaciones realizadas entre los años 2001 y 2003. Debe tenerse en cuenta la suma gravedad de los incumplimientos de ambos organismos responsables del Programa, atento los importes en dólares insinuados en la verificación.

Comentarios de la UCP: Mediante Nota S/N° de fecha 30/11/09 expresa “... atento que la documentación necesaria para dar respuesta al mencionado Memorando no se encuentra en las dependencias de la Unidad Coordinadora del Programa Global de Créditos sino que la misma -en razón de su antigüedad- se encuentra archivada en los archivos generales de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, se estima que requerirá al menos DOS (2) días hábiles llevar a cabo las tramitaciones administrativas internas tendientes a desarchivar las mencionadas actuaciones, así como efectuar posteriormente el análisis pertinente.”. Consecuentemente el Programa solicitó una prórroga de 10 días hábiles para dar cumplimiento a lo requerido. A la fecha del presente, no se cuenta con la citada respuesta.

Comentarios del BCRA: Por nota 466 1922 09 (07/12/09) respondió; entre otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la verificación del crédito del MECONyFP contra dicha institución, que realizó en tiempo y forma la entrega física de los instrumentos de cartera afectados por la ex entidad en respaldo de la línea crediticia MyPEs I, aportando además la normativa que regía ese tipo de créditos.

En la citada respuesta, nada dicen sobre que los instrumentos aportados fueran debidamente rubricados por autoridad competente (atento parte de los argumentos esgrimidos para declarar la inadmisibilidad), a efectos de la validez de sus contenidos. Por lo tanto los dichos de esta nota, no revierten prima facie, las conclusiones a las que se arriba en el Auto Verificadorio de marras. Dicha nota expresa además, los pasos seguidos y a seguir por el BCRA relacionados con el Incidente de Revisión iniciado el 18/11/09, a efectos de aportar todos los antecedentes e información necesarios en esa etapa judicial.



Auditoría General de la Nación

Recomendaciones: En virtud a la respuesta recibida del Programa y, tratándose de una causa judicial en trámite, esta AGN no admite que la documentación atinente a la verificación efectuada, haya sido enviada a archivos generales, sino que por el contrario, todos los antecedentes que avalan el crédito insinuado, debieran haber permanecido en la órbita de la UCP ó en la que determinen las autoridades pertinentes, para ser utilizados de manera inmediata a cualquier requerimiento.

3. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE:

PAGOS EFECTUADOS A LA TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL EJERCICIO EN CURSO (2009):

Observación: Con fecha 22/10/09, la Tesorería General de la Nación a través de Nota N° 6434/09, nos informa sobre los importes recibidos del Proyecto en concepto de devolución de pagos efectuados en su nombre, correspondientes a Amortizaciones, Intereses y Comisión de Crédito de los Préstamos 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1192/OC-AR. Del análisis y cotejo efectuado entre dicha información y los registros contables del Programa, surge que éste último con fecha 25/08/09 restituyó, en concepto de intereses, la suma de USD 259.652,26 en exceso, conforme detalle realizado en el siguiente cuadro:

Préstamo 1192/OC-AR 1-2	Importes según		Devolución en exceso
	Pagos efectuados por TGN	Reintegro a TGN el 25/08/09	
Intereses vencimiento 15/09/03	350.338,46	609.990,72	-259.652,26

Comentarios de la UCP: Se analizará lo observado procediéndose asimismo a gestionar ante Deuda Pública y TGN los movimientos y saldos pertinentes.



Auditoría General de la Nación

Recomendación: Arbitrar los medios tendientes a la recuperación de los fondos abonados en exceso.

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2009.

Dr. Juan Carlos TAPIA
Supervisor DCEOFI. – AGN

Dr. Roberto DI LEONE
Jefe DCEOFI -AGN



Auditoría General de la Nación

DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DEL
“PROGRAMA GLOBAL DE CRÉDITO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA” CONTRATOS DE PRÉSTAMOS BID N° 643/OC-AR, N° 867/SF-AR
Y N° 1192/OC-AR Y MODIFICATORIOS
(Ejercicio N° 17 finalizado el 31/12/2008)

Al Señor Secretario de Política Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

En virtud de los requerimientos del Banco Interamericano de Desarrollo y, de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de Aceptación General en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), se detallan a continuación los principales procedimientos de auditoría aplicados sobre bases selectivas, efectuados sobre las diferentes cuentas del Programa:

- Pruebas de registros;
- Cotejo de las acumulaciones de las transacciones del ejercicio contra los documentos que les dieron origen -test de comprobantes-;
- Reconciliaciones bancarias;
- Pedido de confirmación a terceros;
- Análisis sobre la admisibilidad de las erogaciones del proyecto conforme los requerimientos del financiamiento externo;
- Control de la documentación obrante en la UCP referida a los créditos otorgados durante el ejercicio 2008 con fondos provenientes de recuperos y su encuadre dentro de la normativa establecida por el Reglamento de Crédito y por el BCRA.
- Reuniones varias mantenidas con funcionarios del Programa y con sus asesores legales por los ex bancos en situación de litigio y otros temas relacionados al desarrollo del Programa.
- Aplicación de otros procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios en las circunstancias.



Auditoría General de la Nación

El alcance de nuestro examen, comprendió el 100 % de los orígenes de fondos provenientes de fuente 11 (Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), el 100% de las aplicaciones realizadas con dichos aportes, el 41,40% de lo ejecutado en concepto de créditos otorgados bajo el régimen de Facilidad Monetaria y el 100,00 % de los créditos otorgados bajo el régimen de Fideicomiso, ambos solventados con fondos provenientes de recuperos de créditos considerados elegibles en 2007, todo ello respecto el ejercicio finalizado al 31/12/08, conforme el siguiente detalle:

Categoría de Inversión	Cifras expresadas en dólares		Porcentajes correspondiente a	
	Ejecución 2008	Muestra AGN	Incidencia sobre el total	Muestra analizada
Créditos otorgados Facilidad en Pesos (1)	15,006,543.92	6,213,061.56	63,65%	41.40%
Créditos otorgados Fideicomiso (2)	309,783.99	309,783.99	1,31%	100.00%
Intereses y Comisión de Crédito (3)	8,260,274.63	8,260,274.63	35,04%	100.00%
Totales:	23,576,602.54	14,783,120.18	100,00%	62.70%

(1) Cifras extraídas de Nota a los EEFF N° 3; (2) Cifras extraídas de Nota a los EEFF N° 4 y; (3) Cifras extraídas del Estado de Resultados.

Debe destacarse que el examen practicado no ha tenido como objetivo principal la detección de hallazgos referidos a desfalcos u otras anomalías similares.

BUENOS AIRES, 14 de diciembre de 2009

Dr. Juan Carlos TAPIA
Supervisor DCEOFI. – AGN

Dr. Roberto DI LEONE
Jefe DCEOFI -AGN